

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת רון כץ

פ/25/35

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – עידוד פתיחת עסקים חדשים), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 1 1. בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹, בסעיף 1 –

(1) בהגדרה "עוסק פטור", בסופה יבוא "לרבות עוסק פטור צעיר";

(2) אחרי ההגדרה "עוסק פטור" יבוא :

"עוסק פטור צעיר" – עוסק שטרם חלפו שתי שנות מס מיום הקמתו ומחזור

העסקאות שלו אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים לשנה או על סכום

גבוה יותר שקבע שר האוצר;".

דברי הסבר

עוסק פטור מוגדר עסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום מסוים. התקרה נכון לשנת 2022 היא בסך של 102,292 שקלים חדשים. נכון לשנת 2020, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פעלו בישראל 196,610 עסקים במעמד "עוסק פטור", עסקים אלו היוו כ-25.19% מכלל העסקים במשק. מטרת התיקון המוצע היא לעודד ולהקל על פתיחת עסקים חדשים בישראל, וזאת באמצעות הוספת הגדרת "עוסק פטור צעיר" לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975, אשר יהיה בידה לעודד ולהקל על המבקשים לפתוח עסק בישראל.

ההסדר המוצע עשוי לתרום משמעותית לעסק בתחילת דרכו ולעודד עוסקים להגדיל את מחזור עסקאותיהם ובכך לצאת בעתיד ממעגל העוסקים הפטורים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ואחת, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/4470 ; פ/257 ; פ/490 ; פ/407 ; פ/156/24). הצעת החוק זהה לפ/156/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

